

ORIGINAL

RECIBIDO SEP 22 '26 PM 2:32
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

4^{ta}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1023

INFORME POSITIVO

22 de septiembre de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del Proyecto del Senado 1023 recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña.

ALCANCE DE LA MEDIDA



El Proyecto del Senado 1023 (en adelante, P. del S. 1023) tiene como propósito añadir un nuevo Artículo 12 y reenumerar los actuales Artículos 12 al 15 como Artículos 13 al 16 en la Ley Núm. 5 de 21 de enero de 2022 según emendada, conocida como "Ley para el Fortalecimiento y Desarrollo del Deporte Puertorriqueño" a los fines de asignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de un millón de dólares (\$1,000,000) para cubrir sus gastos administrativos y fortalecer la programación dirigida a las diversas poblaciones que atiende; y para otros fines relacionados.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

La Exposición de Motivos del P. del S. 1023 señala que la Ley 5-2022, según enmendada, conocida como la "Ley para el Fortalecimiento y Desarrollo del Deporte Puertorriqueño", dispone la asignación de trece millones de dólares (\$13,000,000) a diez organizaciones deportivas, correspondiéndole al Departamento de Recreación y Deportes (DRD) administrar, evaluar, desembolsar y fiscalizar dichos recursos. No obstante, la legislación vigente no contempla una asignación específica para sufragar los gastos administrativos en que incurre el DRD como consecuencia de estas funciones, entre ellas los servicios legales, presupuestarios, financieros y

administrativos, así como la evaluación de solicitudes, certificación de fondos y supervisión del uso de los recursos.

La medida expone, además, que el DRD enfrenta limitaciones presupuestarias para cumplir con las responsabilidades que le impone su Ley Orgánica, particularmente en cuanto al desarrollo de programas recreativos y deportivos dirigidos a distintos sectores de la población. Aunque la Ley 258-2006 provee tres millones de dólares (\$3,000,000) anuales para programas destinados a menores de dieciocho años, para el año fiscal 2025-2026 se asignaron únicamente ciento treinta y cinco mil dólares (\$135,000) del Fondo General para atender programas dirigidos a las demás poblaciones, entre ellas adultos mayores, personas con diversidad funcional y comunidades con necesidades particulares.

Ante esta situación, el P. del S. 1023 propone enmendar la Ley 5-2022 para asignar un millón de dólares (\$1,000,000) al DRD, con el propósito de sufragar los costos administrativos relacionados con la implementación y fiscalización de dicha Ley y fortalecer la programación recreativa y deportiva dirigida a las distintas poblaciones que atiende la agencia. Como alternativa, la medida contempla autorizar que un porcentaje de la distribución actualmente destinada a las entidades beneficiarias pueda utilizarse para cubrir los gastos administrativos del Departamento. Según su Exposición de Motivos, la propuesta persigue fortalecer la capacidad operacional del DRD y facilitar el cumplimiento de sus responsabilidades institucionales en materia de deporte y recreación.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, como parte del estudio y evaluación del P. del S. 1023 solicitó memoriales explicativos a las siguientes agencias y entidades: Departamento de Recreación y Deportes y a la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa.

DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES

El Departamento de Recreación y Deportes (DRD) favorece la aprobación de la medida, por entender que atiende una necesidad apremiante de recursos para garantizar que los fondos destinados al deporte puertorriqueño sean administrados y fiscalizados con la transparencia y el rigor técnico que exige el manejo de fondos públicos. El DRD señala que estas funciones conllevan costos administrativos y requieren personal especializado en áreas tales como auditoría, análisis financiero y cumplimiento legal. A esos efectos, sostiene que la asignación de un millón de dólares (\$1,000,000) permitiría al Departamento cumplir adecuadamente con sus deberes ministeriales sin menoscabar otros servicios operacionales.

Asimismo, el DRD destaca favorablemente que la medida autorice la utilización de estos recursos para fortalecer la programación dirigida a las diversas poblaciones que atiende la agencia, incluyendo personas con diversidad funcional, adultos mayores y otros grupos. A juicio del Departamento, esta disposición permite

armonizar la asignación presupuestaria con la política pública de inclusión promovida por el Gobierno de Puerto Rico.

Por otra parte, la medida contempla, como mecanismo alternativo, que, de no disponerse de la totalidad de la asignación presupuestaria propuesta, el DRD pueda retener un uno por ciento (1%) de la distribución otorgada a las organizaciones beneficiarias bajo la Ley 5-2022, exclusivamente para sufragar los gastos administrativos relacionados con la implementación y fiscalización de los programas. Ante dicho escenario, el Departamento avala el mecanismo alternativo de retención del uno por ciento (1%), al entender que constituye una herramienta que permitiría asegurar la continuidad administrativa del programa en ausencia de liquidez presupuestaria suficiente. El DRD añade que mecanismos de esta naturaleza son utilizados en distintos programas estatales y federales para atender los costos asociados a su administración.

Finalmente, el Departamento sostiene que la enmienda propuesta fortalecería la capacidad operacional de la Ley 5-2022 al proveer recursos para las labores de monitoreo, desembolso y fiscalización. A su entender, ello contribuiría a proteger la integridad en la administración de los fondos destinados a las organizaciones beneficiarias y al desarrollo del talento deportivo en Puerto Rico. Por consiguiente, el DRD considera que la asignación propuesta no constituye un gasto administrativo innecesario, sino un mecanismo dirigido a fortalecer la capacidad del Estado para fiscalizar los fondos públicos, ejecutar adecuadamente la Ley 5-2022 y ampliar su capacidad operacional para atender poblaciones que históricamente han recibido recursos limitados dentro del presupuesto general.

OFICINA DE PRESUPUESTO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

La OPAL concluyó que la aprobación del P. del S. 1023 conllevaría un impacto fiscal directo sobre el Fondo General de hasta \$1 millón anual, conforme a la asignación expresamente dispuesta en la medida en beneficio del Departamento de Recreación y Deportes (DRD). Dicho impacto fiscal se materializaría durante los primeros 6 meses del año calendario 2027 y años subsiguientes. La OPAL señala que, conforme a las disposiciones de la Ley PROMESA, la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF) ejerce control sobre el gasto público mediante la aprobación y certificación de los planes fiscales y presupuestos aplicables al Gobierno de Puerto Rico. En ese contexto, advierte que cualquier asignación o reprogramación de fondos contemplada por la medida deberá ser consistente con las disposiciones de control presupuestario establecidas en la Sección 12 del Presupuesto Certificado del Fondo General. De no resultar compatible con dichas disposiciones, la OPAL indica que la asignación correspondiente deberá contemplarse expresamente en el próximo presupuesto que sea certificado.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley Núm. 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico certifica que el P. del S. 1023 no impone una obligación económica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico efectuó un análisis del P. del S. 1023, según referido, tomando en consideración las disposiciones de la Ley 5-2022, según enmendada, conocida como la “Ley para el Fortalecimiento y Desarrollo del Deporte Puertorriqueño”, así como los memoriales explicativos sometidos por el Departamento de Recreación y Deportes y la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa.

Del expediente legislativo surge que la Ley 5-2022 impone al Departamento de Recreación y Deportes responsabilidades concretas relacionadas con la administración, evaluación, desembolso y fiscalización de hasta trece millones de dólares (\$13,000,000) destinados a distintas organizaciones deportivas,¹ sin que el estatuto disponga actualmente de una asignación específica para sufragar los costos administrativos inherentes al desempeño de dichas funciones. A ello se añade la responsabilidad del Departamento de mantener programas recreativos y deportivos dirigidos a poblaciones que no necesariamente se benefician de las asignaciones existentes para las categorías menores, entre ellas adultos mayores, personas con diversidad funcional y otros sectores de la población.

La Comisión toma conocimiento de que el Departamento de Recreación y Deportes favorece la medida y sostiene que la asignación propuesta fortalecería su capacidad para fiscalizar los fondos públicos, atender los costos administrativos asociados a la implementación de la Ley 5-2022 y ampliar la programación dirigida a las distintas poblaciones bajo su responsabilidad. De igual manera, el mecanismo alterno que autorizaría la retención de hasta un uno por ciento (1%) de las distribuciones contempladas en la Ley procura proveer una fuente para sufragar esos costos administrativos en aquellos casos en que no se encuentre disponible la totalidad de la asignación presupuestaria propuesta.

¹ Estas organizaciones deportivas son:

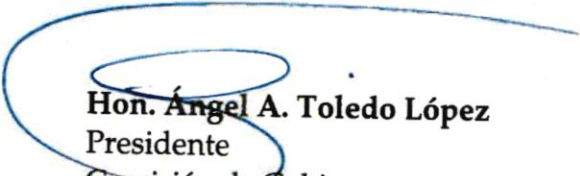
1. Comité Olímpico de Puerto Rico y sus federaciones afiliadas
2. Fideicomiso Olímpico de Puerto Rico / Albergue Olímpico
3. Comité Paralímpico de Puerto Rico
4. Special Olympics Puerto Rico
5. Fundación Mayagüez 2010, Inc.
6. Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño
7. Federación de Ajedrez de Puerto Rico
8. Liga Atlética Interuniversitaria
9. Federación Puertorriqueña de Tenis de Mesa
10. Federación de Atletismo de Puerto Rico

No obstante, la Comisión también toma conocimiento del análisis de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa, que estima que la medida podría representar un impacto de hasta un millón de dólares (\$1,000,000) anuales sobre el Fondo General. En consecuencia, cualquier desembolso o reprogramación de recursos deberá efectuarse de conformidad con las disposiciones presupuestarias aplicables, incluido el Presupuesto Certificado del Gobierno de Puerto Rico y el marco fiscal vigente. De no existir recursos disponibles para efectuar la asignación durante el año fiscal correspondiente, esta tendría que ser considerada dentro de un presupuesto posteriormente certificado.

En suma, el P. del S. 1023 atiende la necesidad identificada de proveer recursos para las funciones administrativas y fiscalizadoras que el Departamento de Recreación y Deportes ya desempeña al amparo de la Ley 5-2022, a la vez que procura fortalecer los servicios recreativos y deportivos destinados a diversas poblaciones. Su implantación, particularmente en cuanto a la asignación de un millón de dólares (\$1,000,000), quedará necesariamente sujeta a la disponibilidad de recursos y al cumplimiento con las normas y controles presupuestarios aplicables.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico tiene a bien presentar ante este Alto Cuerpo el Informe Positivo sobre el **Proyecto del Senado 1023**, recomendando su aprobación con enmiendas.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.



Hon. Ángel A. Toledo López
 Presidente
 Comisión de Gobierno
 Senado de Puerto Rico

(ENTIRILLADO ELECTRONICO)
GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

3^{ra}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1023

29 de enero de 2026

Presentado por el señor *Rivera Schatz*

Referido a la Comisión de Gobierno

LEY

Para añadir un nuevo Artículo 12 y reenumerar los actuales Artículos 12 al 15 como Artículos 13 al 16 en la Ley Núm. 5 de 21 de enero de 2022 según emendada, conocida como "Ley para el Fortalecimiento y Desarrollo del Deporte Puertorriqueño" a los fines de asignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de un millón de dólares (\$1,000,000) para cubrir sus gastos administrativos y fortalecer la programación dirigida a las diversas poblaciones que atiende; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS



La Ley 5-2022, según enmendada, conocida como la "Ley para el Fortalecimiento y Desarrollo del Deporte Puertorriqueño", asigna la cantidad de trece millones de dólares (\$13,000,000) a diez (10) organizaciones deportivas encargadas de fomentar, desarrollar, preparar y reconocer las aportaciones de los atletas puertorriqueños. El Departamento de Recreación y Deportes (DRD) funge como la entidad responsable de administrar y desembolsar los fondos destinados a estas organizaciones, garantizando el cumplimiento de los propósitos y requisitos establecidos en la citada Ley.

No obstante, la Ley 5-2022 no contempla recursos para sufragar los gastos administrativos que genera este proceso dentro del propio DRD. Las tareas de asesoramiento legal, presupuesto, finanzas, administración, evaluación de solicitudes,

certificación de fondos, autorización de desembolsos y fiscalización del uso adecuado de los recursos recaen directamente sobre la agencia, sin asignación presupuestaria específica para atender dichas funciones. Esta situación ha colocado al DRD en una posición de desventaja operativa, obligándole a ~~absorber~~ asumir costos significativos sin contar con los recursos necesarios, afectando su capacidad de garantizar la transparencia, la agilidad administrativa y el cumplimiento efectivo de los fines de la Ley 5-2022.

A su vez, la Ley 8-2004, según enmendada, conocida como la Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes, ~~Ley 8-2004, según enmendada~~, establece como política pública fomentar el bienestar y la calidad de vida en Puerto Rico mediante la recreación, el deporte y el aprovechamiento del tiempo libre. Esta Ley también le impone al DRD la responsabilidad de promover, organizar y programar actividades recreativas y de ejercicios para niños, jóvenes, adultos, personas de edad avanzada y poblaciones especiales en todo Puerto Rico. No obstante, el presupuesto asignado a la agencia en el Fondo General ha sido insuficiente para permitir una programación adecuada, amplia y equitativa para todas las poblaciones que la agencia está obligada a servir.



La situación presupuestaria se agrava al considerar que, mediante la Ley 258-2006, se enmendó la Ley del Sistema de Lotería Adicional para crear un Fondo Especial para el Desarrollo de las Categorías Menores, asignando tres millones de dólares (\$3,000,000) anuales al DRD para atender programas dirigidos únicamente a jóvenes hasta los dieciocho (18) años. Sin embargo, para el año fiscal 2025-2026, el Fondo General solo asignó ciento treinta y cinco mil dólares (\$135,000) para atender el resto de las poblaciones que requieren servicios, como adultos mayores, personas con diversidad funcional, comunidades y grupos con necesidades particulares.

Ante este cuadro, se hace urgente y necesario dotar al DRD de los recursos que le permitan cumplir con su misión institucional y con los fines originales de la Ley 5-2022. La asignación de un millón de dólares (\$1,000,000) al DRD permitirá cubrir los costos administrativos asociados a la correcta ejecución, distribución y monitoreo de los

fondos otorgados a las organizaciones beneficiarias. ~~Asimismo, permitirá fortalecer la programación para diversas poblaciones, incluyendo: adultos mayores, mediante programas tales como Muévete Conmigo, Recréate en Plenitud, Bienestar, Al Ritmo de la Salsa con el DRD y Yo digo que sí Vida Activa, Larga Vida; la población con diversidad funcional mediante el Programa Adaptada; jóvenes y comunidades por medio de iniciativas recreodeportivas; y otros programas especializados necesarios para cumplir la política pública vigente.~~

Esta Asamblea Legislativa entiende necesario ~~y meritorio~~ enmendar la Ley 5-2022 con el fin de asignar al Departamento de Recreación y Deportes la cantidad de un millón de dólares (\$1,000,000) para cubrir sus gastos administrativos y fortalecer la programación dirigida a las diversas poblaciones que atiende. En la alternativa, se autoriza la asignación de un por ciento (1%) de la distribución actual a las entidades beneficiarias para fines administrativos del DRD. Con esta medida, se garantiza la estabilidad operacional del Departamento y se fortalece el desarrollo integral del deporte y la recreación en Puerto Rico.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Sección 1.- Se añade un nuevo Artículo 12 a la Ley Núm. 5 de 21 de enero de 2022
2 según emendada, conocida como "Ley para el Fortalecimiento y Desarrollo del Deporte
3 Puertorriqueño" para que lea como sigue:

4 "Artículo 12.

5 Comenzando en el Año Fiscal ~~2026-2027~~ 2027-2028 se asigna al Departamento de
6 Recreación y Deportes del Gobierno de Puerto Rico la cantidad de un millón (\$1,000,000) de
7 dólares anuales durante los primeros seis (6) meses de cada año natural para cubrir los gastos
8 administrativos, operacionales y de fiscalización inherentes al cumplimiento de esta Ley,
9 incluyendo, pero sin limitarse a, servicios de asesoreamiento legal, presupuesto, administración,

1 *finanzas, análisis de solicitudes, certificación de fondos, autorización de desembolsos y monitoreo*
2 *del uso adecuado de los recursos asignados.*

3 *Dicha asignación también podrá utilizarse para fortalecer la programación dirigida a*
4 *poblaciones tales como adultos mayores, personas con diversidad funcional, jóvenes,*
5 *comunidades y otros grupos que requieran iniciativas recreativas y deportivas especializadas.*

6 *En la alternativa, de no disponerse de la totalidad de dicho monto mediante asignación*
7 *presupuestaria, se autoriza al Departamento de Recreación y Deportes a retener un por ciento*
8 *(1%) de la distribución otorgada a las organizaciones beneficiarias bajo esta Ley, únicamente*
9 *para cubrir los gastos administrativos relacionados a la implementación y fiscalización de los*
10 *programas."*

11 *Sección 2.- Se reenumeran los actuales Artículos 12 al 15 como Artículos 13 al 16 en*
12 *la Ley Núm. 5 de 21 de enero de 2022 según emendada, conocida como "Ley para el*
13 *Fortalecimiento y Desarrollo del Deporte Puertorriqueño".*

14 *Sección 3.- Cláusula de separabilidad.*

15 *Si cualquier disposición de esta Ley fuera declarada inconstitucional o nula por un*
16 *tribunal con jurisdicción, la sentencia dictada no afectará, perjudicará ni invalidará las*
17 *restantes disposiciones, las cuales permanecerán en pleno vigor.*

18 *Sección 4.- Vigencia*

19 *Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.*